

주 의 사 항

1. 제 목 : 용역계약 등 입찰참가자격 확인 부적정
2. 관계기관 : □□병원
3. 내 용 : □□병원은 물품 및 용역에 대한 계약을 체결하기 위해서는 일반 경쟁에 부쳐야 하며 입찰참가자격 등 계약 관련 중요사항은 입찰공고서에 공고하여야 하고, 당해 자격요건을 갖추고 있는 자에 한하여 경쟁입찰에 참가하게 하여야 합니다.

가. 토너 구입 입찰참가자격 미확인

□□병원은 경쟁입찰을 통해 프린터 토너 등 전산소모품계약을 체결하였습니다.

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제2조의2에 따르면, 추정가격이 1억 원 미만인 물품 또는 용역을 조달하는 경우에는 소기업 또는 소상공인 간 제한경쟁입찰에 따라 계약을 체결토록 정하고 있습니다.

또한 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제10조 에 의하면 중소기업자간 경쟁의 방법으로 계약을 체결하거나, 1천만 원 이상의 계약을 체결하려면 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하도록 명시하고 있습니다.

더불어 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조 및 제9조제2항에 따라 지정한 중소기업자간 경쟁제품 대상 목록을 중소벤처기업부 홈페이지에 고시하고 있고, 관련 고시에 따라 중소기업자간 경쟁제품을 생산하는 중소기업이 공공구매 입찰에 참여하기 위해서는 직접생산 확인을 받아 공공구매종합정보(smpp.go.kr)에 등록하도록 하고 있습니다.

따라서 □□병원은 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 물품(토너)을 계약하기 위해서는 공공구매정보망을 통해 직접생산확인증명서 및 소기업 또는 소상공인 등 입찰참가자격 조건 충족 여부를 확인 후, 입찰참가자격조건을 충족하는 업체에 한해 입찰(개찰) 및 계약을 하여야 합니다.

그런데 □□병원 전산소모품(토너) 입찰을 확인한 결과, 입찰공고문에 입찰참가자격 조건으로 명시한 ① 소기업·소상공인확인서를 소지한 자, ② 직접생산확인증명서(재활용토너카트리지)를 소지하고 있는지 여부를 입찰(개찰)하기 전 공공구매종합정보를 통해 입찰참가자격 조건 충족 여부를 확인 후 개찰하여야 함에도, 입찰에 참여한 (주)##전산의 경우 소기업확인서, 직접생산확인증명서 등 입찰참가자격 조건에 대한 증빙자료를 제출하였음에도 서류미제출로 부적격 판정을 내린 반면, 직접생산확인증명서를 발급받지 않은 @@@@@@장(개찰결과 3순위)은 입찰에 참여시키는 등 입찰참가자격 조건을 충분히 확인하지 않고 개찰하였습니다.

나. 세탁물 위탁 처리용역 입찰참가자격 미확인

□□병원에서는 리넨류 등 세탁물 처리를 원활히 하기 위해 경쟁입찰을 통해 세탁물 위탁 처리 용역을 계약하였습니다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제36조에 따르면, 입찰 공고에는 ① 입찰에 부치는 사항, ② 입찰 또는 개찰의 장소와 일시, ③ 입찰참가자의 자격에 관한 사항 등 기타 입찰에 관하여 필요한 사항에 대해 명시하도록 규정하고 있습니다.

□□병원 세탁물 위탁 처리 용역에 대한 입찰공고서의 입찰 참가자격에 따르면, ① 의료기관세탁물처리업으로 등록한 업체, ② 의료기관세탁물처리업 및 배출시설 설치 신고를 필한 업체, ③ 입찰공고일 기준 최근 5년 이내에 의료기관 세탁물용역 이행실적이 있는 업체로 정하고 있습니다.

한편 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제20조에 따르면, 경쟁입찰에 있어서 2인이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없을 경우 같은 장소에서 재입찰에 부칠 수 있고, 입찰자나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있다고 명시하고 있습니다.

따라서 □□병원은 최근 5년 이내 의료기관 세탁물 용역 이행실적 보유 여부 등 입찰공고서에 명시하고 있는 입찰참가자격 조건 충족 여부를 확인 후, 입찰참가자격조건을 충족하는 업체에 한해 개찰(입찰)을 하여야 하고, 2인 이상의 유효한 입찰자가 없을 경우 재공고 입찰을 통해 낙찰업체를 선정하여야 합니다.

그런데 □□병원 세탁물 위탁처리 용역에 대한 입찰을 확인한 결과, 입찰 공고문에 입찰참가자격 조건으로 명시한 “입찰공고일 기준 최근 5년 이내에 의료기관 세탁물용역 이행실적이 있는 업체” 등 입찰참가 자격 충족 여부를 확인 후 개찰하여야 함에도, 입찰에 참여한 4개 업체 중 1순위 업체(새하얀 함안지점) 입찰참가자격 조건만 확인하였을 뿐, 입찰에 참여한 3개 업체의 세탁물용역 이행실적 보유 여부는 확인하지 않는 등 입찰참가 자격 조건을 미충족하는 업체를 포함하여 개찰하였습니다.

또한 “입찰공고일 기준 최근 5년 이내에 의료기관 세탁물용역 이행실적이 있는 업체” 등 유효한 입찰참가자격 조건을 갖춘 업체가 1개 업체(새하얀 함안지점)만 있을 뿐, 2인 이상의 유효한 입찰자가 없을 경우 재공고입찰을 하는 등 적합한 입찰을 하여야 함에도 재공고입찰을 하지 않는 등 1순위 업체를 그대로 낙찰자로 선정하고 계약을 하였습니다.

4. 관계기관 의견

- □□병원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□병원장은

- 직접생산확인증명서 발급 여부 등 입찰참가자격 조건을 확인 후 적격업체에 한해 입찰에 참가토록 하고,(통보)
- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)